

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2047/2537	นายเอกวรรณ ชันชื้อ	โจทก์
	นางธิน คุ่มวงษ์ กับพวก	ผู้ร้อง
	นายเลียม คุ่มวงษ์	จำเลย
	นางธิน คุ่มวงษ์ ผู้ร้องที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของ ผู้ร้องที่ 1 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสาม จึงไม่รับ ฎีกาในส่วนของผู้ร้องที่ 1

ผู้ร้องที่ 1 เห็นว่า ฎีกาที่ว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 แกล้งรับว่าเป็นภริยาจำเลยนั้นยังไม่เพียงพอที่จะฟังว่าผู้ร้องที่ 1 เป็นบริวารของจำเลย และศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากที่ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณา เป็นปัญหา ข้อกฎหมาย โปรดยกคำสั่งรับฎีกาของผู้ร้องที่ 1 ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ขับไล่จำเลย พร้อมทั้งให้จำเลยขนย้ายบริวาร และทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3011 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก คดีถึงที่สุด และศาลชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดีให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้ว ต่อมา ผู้ร้องทั้งสองยื่น

คำร้องว่า ผู้ร้องที่ 1 ได้ครอบครองที่ดินพิพาทเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ โดยสงบและเปิดเผย เจตนาเป็นเจ้าของมา 45 ปีแล้ว และได้ยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่พิพาท โดยการครอบครองปรบึกไว้แล้ว ส่วนผู้ร้องที่ 2 ได้ร่วมครอบครองที่พิพาทดังกล่าว โดยอาศัยสิทธิของผู้ร้องที่ 1 ผู้ร้องทั้งสองจึงมิใช่บริวารของจำเลย ขอให้ศาลไต่สวน คำร้องและงดการบังคับคดีไว้ก่อน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 173)

ผู้ร้องที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 179)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท ศาลพิพากษาให้ขับไล่ ชั้นบังคับคดี ผู้ร้องที่ 1 ยื่นคำร้องอ้างว่าครอบครองที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้วศาลอุทธรณ์ฟังว่า ผู้ร้องที่ 1 เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย จึงเป็นบริวารของจำเลย ผู้ร้องที่ 1 ฎีกาว่าไม่ได้เป็นบริวารของจำเลย จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสาม ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องที่ 1 ชอบแล้ว จึงให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท ศาลพิพากษาให้ขับไล่ ชันบังคับคดี ผู้ร้องที่ 1 ยื่นคำร้องอ้างว่าครอบครองที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้วศาลอุทธรณ์ฟังว่า ผู้ร้องที่ 1 เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย จึงเป็นบริวารของจำเลย ผู้ร้องที่ 1 ฎีกาว่าไม่ได้เป็นบริวารของจำเลย จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสาม ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องที่ 1 ชอบแล้ว จึงให้ยกคำร้อง

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>